

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                                |       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>6018/2533 | พนักงานอัยการ จังหวัด ร้อยเอ็ด | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                      | โจทก์ |
|                                  | นาย มนตรี กรุง ชาติ รี กับพวก  | โจทก์ |
|                                  | นาย วีระพล คุณะ กับพวก         | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 343 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน มาตรา 7, มาตรา 27

จำเลยร่วมกับพวกชักชวนชาวบ้านให้ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียรับสมัครคนงานโดยเรียกค่าบริการและรับเงินจากโจทก์ร่วมและผู้เสียหายคนละ 1,000 บาท ถึง 3,000 บาท โดยจำเลยกับพวกให้โจทก์ร่วมและผู้เสียหายกับพวกเดินทางไปทำงานแล้วไปปล่อยทิ้งไว้ที่จังหวัดยะลาโดยไม่มีงานในประเทศมาเลเซียที่จะให้ไปทำจริงดังที่ประกาศชักชวน การกระทำของจำเลยกับพวกเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 343 วรรคหนึ่ง สภาพของความผิดที่จำเลยได้กระทำไปเป็นที่เห็นได้ว่าผู้กระทำผิดจะต้องเห็นได้ล่วงหน้าว่าเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทวีคูณแก่โจทก์ร่วมและผู้เสียหาย ซึ่งไม่มีงานทำอันเป็นความเดือดร้อนอยู่แล้ว การแสวงหาผลประโยชน์โดยสุจริตที่อาศัยโอกาสจากการต้องการงานทำของผู้ว่างงานมาเป็นช่องทางให้กระทำสำเร็จได้เช่นนี้จึงไม่มีเหตุอันควรปราณีให้รอการลงโทษ คำฟ้องของโจทก์แม้จะได้บรรยายไว้ในตอนแรกว่า จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันจัดหางานโดยเรียกรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนตามกฎหมายก็ตาม แต่ในคำบรรยายฟ้องของโจทก์ในตอนต่อมากลับกล่าวว่า "จำเลยทั้งสามกับพวกไม่ได้มีเจตนาและไม่มี

ความสามารถที่จะติดต่อผู้ใดไปทำงาน..." เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสามไม่มีเจตนาจัดหางานอันถือว่าจำเลยทั้งสามไม่มีเจตนากระทำความผิดสำหรับฐานจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาต กรณีจึงไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิด ตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ได้.

---

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2528 เวลากลางวันถึงวันที่ 21 มกราคม 2528 เวลากลางวันติดต่อกัน จำเลยทั้งสามกับพวกอีก 1 คน ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยทั้งสามกับพวก ร่วมกันจัดหางานโดยเรียกรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนตามกฎหมายและจำเลยทั้งสามกับพวกโดยเจตนาทุจริต ร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยจำเลยทั้งสามกับพวก ร่วมกันโฆษณาบอกกล่าวแก่ประชาชนทั่วไปว่า จำเลยทั้งสามกับพวกสามารถจัดส่งประชาชนผู้มาสมัครงานกับจำเลยไปทำงานในประเทศมาเลเซียได้ ผู้มาสมัครไปทำงานจะต้องเสียเงินค่าจัดหางานให้แก่จำเลยกับพวกคนละ 6,000 บาท ชำระงวดแรกก่อนในวันสมัครทำงานคนละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ส่วนที่เหลือให้ชำระเมื่อได้ทำงานในประเทศมาเลเซียแล้ว อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงแล้วจำเลยทั้งสามกับพวกไม่มีเจตนาและไม่มีความสามารถจะติดต่อหาผู้ใดไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียแต่อย่างใดและไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เป็นผู้จัดหางานโดยเรียกรับค่าบริการ อีกทั้งรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถจัดส่งประชาชนไปทำงานในประเทศมาเลเซียได้ โดยการหลอกลวงของจำเลยทั้งสามกับพวกเป็นเหตุให้ประชาชนรวมทั้งผู้เสียหายทั้งสิบสองคนหลงเชื่อ จึงพากันไปสมัครทำงานในประเทศมาเลเซียกับจำเลยทั้งสามกับพวก และผู้เสียหายทั้งสิบสองคนได้จ่ายเงินให้แก่จำเลยทั้งสามกับ

พวกไปคนละ 1,000-3,000 บาท รวมเป็นเงิน 19,000 บาท จำเลยทั้งสามกับพวกได้รับเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 341, 343 กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้เงินให้แก่ผู้เสียหาย 19,000 บาท

### จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายมนตรี นายสมฤทธิ์ นายพรม นายผดุง และนายหล้า ผู้เสียหายทั้งห้ายื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์เฉพาะความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 จำคุกคนละ 1 เดือน และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 จำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกคนละ 1 ปี 1 เดือน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย 19,000 บาท

### จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคหนึ่ง ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาขอให้ยกฟ้องโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจากการนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกับพวกชักชวนชาวบ้านให้ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย รับสมัครคนงานโดยเรียกค่าบริการและรับเงินจากโจทก์ร่วมและผู้เสียหายคนละ 1,000 บาท บ้าง 2,000 บาท บ้าง 3,000 บาท บ้าง โดยที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกให้โจทก์ร่วมและผู้เสียหายกับพวกเดินทางไปทำงานแล้วไปปล่อยทิ้งไว้ที่จังหวัดยะลา โดยที่ไม่มีงานในประเทศมาเลเซียที่จะให้ไปทำจริงดังที่ประกาศชักชวนพยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างพยานโจทก์และโจทก์ร่วมได้ การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกดังกล่าวเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้รื้อการลงโทษไว้นั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าสภาพของความผิดที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้กระทำไปนั้นเป็นที่เห็นได้ว่าผู้กระทำผิดจะต้องเห็นได้ล่วงหน้าว่าเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทวีคูณแก่โจทก์ร่วมและผู้เสียหายซึ่งไม่มีงานทำ อันเป็นความเดือดร้อนอยู่แล้วการแสวงหาประโยชน์โดยทุจริตที่อาศัยโอกาสจากการต้องการงานทำของผู้ว่างงานมาเป็นช่องทางให้กระทำสำเร็จได้เช่นนี้ เห็นว่าไม่มีเหตุอันควรปรานี โทษที่ศาลชั้นต้นกำหนดมาเพียง 1 ปี นั้นนับว่าเป็นผลดีแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 มากแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาว่า จำเลยทั้งสามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่นั้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์แม้จะได้บรรยายไว้ในตอนแรกว่า จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันจัดหางาน โดยเรียกรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนตามกฎหมายก็ตาม แต่ในคำบรรยายฟ้องของโจทก์ในตอนต่อมากลับกล่าวว่า "จำเลยทั้ง

สามกับพวกไม่ได้มีเจตนาและไม่มีความสามารถที่จะติดต่อหาผู้ใดไปทำงาน..."เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสามไม่มีเจตนาจัดหางานอันถือว่าจำเลยทั้งสามไม่มีเจตนากระทำความผิดสำหรับกระทงนี้กรณียังไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานนี้ได้"

พิพากษายืน.

(อุตม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เรื่องนี้มีประเด็นข้อกฎหมายให้ศาลฎีกาต้องวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามที่ศาลล่างพิพากษาต้องกันมาว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 อีกกระทงหนึ่งด้วยหรือไม่ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้เป็น 2 แนวคือ แนวที่ 1 เห็นว่าการกระทำความผิดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 หรือพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 7,73และมาตรา 30,82 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อีกกระทงหนึ่งได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 958/2530 ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง

คนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 ฐานจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาต สารสำคัญอยู่ที่การไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมาย จำเลยจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อใดก็เป็นความผิดสำเร็จ และถ้าการจัดหางานนั้นได้กระทำโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน อันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ด้วยย่อมถือว่าเป็นการกระทำอีกกรรมหนึ่งต่างหาก เพราะจำเลยมีเจตนาที่แยกต่างหากจากความผิดฐานแรก ดังนั้นแม้จำเลยจะได้กระทำความผิดในคราวเดียวกัน การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน (เรื่องนี้ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกดังกล่าวร่วมกันจัดหางานโดยตั้งสำนักงานใช้ชื่อจำเลยที่ 1 ทำการประกอบธุรกิจจัดหางานในต่างประเทศให้แก่คนงานผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โดยจำเลยทั้งสองกับพวกเรียกและรับเงินค่าบริการจากคนงานเป็นการตอบแทน ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสองกับพวกไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมาย และตามวันเวลาดังกล่าวแล้วจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันโดยเจตนาทุจริตบอกกล่าวแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้เสียหายทั้งเก้าว่า จำเลยทั้งสองกับพวกสามารถจัดส่งคนงานไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบียได้ เมื่อได้เสียค่าบริการสมัครงานไปทำงานตามจำนวนที่จำเลยทั้งสองกับพวกกำหนดไว้ในตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งคนงานจะได้รับค่าจ้างตอบแทนจากนายจ้างเป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงจำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานให้ดำเนินการดังกล่าวได้ อีกทั้งจำเลยทั้งสองกับพวกไม่มีเจตนาที่จะส่งประชาชนไปทำงานต่างประเทศดังที่ได้กล่าวอ้าง การหลอกลวงของจำเลยทั้งสองกับพวกดังกล่าวเป็นเหตุให้ประชาชนรวมทั้งผู้เสียหายทั้งเก้าหลงเชื่อว่าเป็นความจริง จึงตกลงและเสียเงินให้จำเลยทั้งสองกับพวก ทำให้จำเลยทั้งสองกับพวกได้เงินจำนวน 213,000 บาท จากผู้เสียหายทั้งเก้าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยทั้งสองกับพวก โดยจำเลยทั้งสองกับพวกมิได้จัดส่งผู้เสียหายทั้งเก้าไปทำงานยังต่าง

ประเทศตามที่กล่าวอ้างขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,91,341,343พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 954/2531 ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2511 มิใช่ความผิดอันยอมความได้และเป็นความผิดอีกข้อหนึ่งต่างหากจากความผิดฐานฉ้อโกง จะยกฟ้องข้อหาความผิดดังกล่าวด้วยเหตุขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 เช่นเดียวกับความผิดฐานฉ้อโกงไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2532 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้เสียหายทั้งเจ็ดคนตามฟ้องเดินทางไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ เมื่อเข้าทำงานแล้วนอกจากจะไม่ได้ค่าจ้าง ยังถูกเจ้าพนักงานตำรวจประเทศดังกล่าวจับกุมยึดหนังสือเดินทาง ไปอนุญาตให้ทำงาน และถูกส่งตัวกลับประเทศไทยด้วย คดีมีปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ผู้เสียหายทั้งเจ็ดคนต่างยืนยันว่าที่ไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ดังกล่าวเพราะจำเลยเป็นผู้มาชักชวนและพาไปโดยมีรายละเอียดสอดคล้องต้องกันว่า จำเลยมาที่บ้านผู้เสียหายที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2529 บอกว่าต้องการคนไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ได้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท ทำงานครบ 1 ปีแล้วทำงานต่อได้ แต่ผู้ที่จะไปต้องเสียค่าบริการให้แก่จำเลยคนละ 22,000 บาท ผู้ใดต้องการไปให้เตรียมเงินตามจำนวนดังกล่าวไว้ วันที่ 8 เดือนเดียวกัน จะมารับเงิน จำเลยมาตามนัดผู้เสียหายทั้งเจ็ดมีความประสงค์จะไปทำงานตามที่จำเลยชักชวนจึงต่างมอบเงินให้จำเลยไปคนละ 22,000 บาท และไปพบจำเลยที่บ้านตามที่จำเลยนัดหมายในวันรุ่งขึ้น จากนั้นจำเลยได้พาผู้เสียหายทั้งเจ็ดเดินทางออกจากบ้านไปถึงประเทศสิงคโปร์วันที่ 12 เดือนเดียวกันนั้น วันรุ่งขึ้นจำเลยพาไปทำงานที่บริษัทเฮนรี จำกัด ซึ่งรับเหมาก่อสร้างโรงแรม จำเลยบอกว่าจะได้ค่าจ้างวันละ 18 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 216 บาท จ่ายค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้งหลังจากนั้นจำเลยก็จากไป ผู้เสียหายทั้งเจ็ดซึ่งต่างทำงานนอกจากบริษัทดังกล่าวจะไม่จ่ายค่าจ้างให้ดังที่จำเลยบอกแล้ว วันที่ 16 มีนาคม 2529 เจ้า

พนักงานตำรวจสิงคโปร์ยังมาจับกุมในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตใบอนุญาตให้ทำงานถูกยึดและถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อผู้เสียหายซึ่งต่างเข้าทำงาน นอกจากจะไม่ได้ค่าจ้างแล้ว ทำงานได้ไม่เท่าไรก็ถูกจับกุมส่งตัวกลับประเทศไทย ดังนั้นที่จำเลยบอกว่าสามารถพาผู้เสียหายไปทำงานได้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท มีสัญญา 1 ปี จึงเป็นความเท็จ พฤติการณ์ของจำเลยเข้าลักษณะหลอกลวงผู้เสียหายทั้งเจ็ดคนด้วยข้อความอันเป็นเท็จ และปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้น จำเลยได้ไปชิงเงินจากผู้เสียหายทั้งเจ็ดคน คนละ 22,000 บาท มีความผิดฐานฉ้อโกงตามฟ้อง ส่วนข้อหาความผิดฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ชักชวนและพาผู้เสียหายทั้งเจ็ดคนซึ่งเป็นคนหางานไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ โดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานนี้ด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2724/2532 จำเลยเป็นผู้ติดต่อชักจูงให้ผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศ และรับเงินบางส่วนจากผู้เสียหายไว้ ทั้งยังเป็นผู้เขียนแผนที่ให้ผู้เสียหายเดินทางไปหาพวกจำเลยที่กรุงเทพฯ เมื่อผู้เสียหายไม่ได้เดินทางไปทำงาน จำเลยก็เป็นผู้ติดต่อกับพวกจำเลยเพื่อให้คืนเงินแก่ผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยเข้าลักษณะที่แบ่งแยกหน้าที่กันทำในระหว่างจำเลยกับพวกหาใช่เป็นแต่เพียงผู้แนะนำให้ผู้ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศติดต่อกับผู้ที่จัดส่งเองโดยตรงเท่านั้นไม่ และการที่จำเลยกับพวกรับเงินผู้เสียหายไปแล้วไม่ดำเนินการให้ผู้เสียหายได้เดินทางไปทำงานตามที่จำเลยกับพวกพูดรับรองไว้ แสดงให้เห็นว่าจำเลยกับพวกไม่มีเจตนาที่จะจัดหางานให้แก่ผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง จำเลยกับพวกเคยส่งบุคคลอื่นไปได้ห้วนโดยให้ถือหนังสือเดินทางนักท่องเที่ยวแล้วมีนายจ้างมาคัดเลือกไปทำงานเมื่อไปถึงโดยจำเลยกับพวกไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดหางานจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง จำเลยกับพวกจึงมีความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานเพื่อ



ไปทำงานในต่างประเทศ แนวที่ 2 เห็นว่า การกระทำที่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงแล้ว  
ไม่อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.  
2511 มาตรา 7, 27 หรือพระราชบัญญัติจัดหาและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.  
2528 มาตรา 8, 73 และมาตรา 30, 82 ได้อีก เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1430/1431/2530 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสำหรับความผิดฐานจัดหางานโดยเรียกหรือรับ  
ค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบไม่ปรากฏว่า จำเลยได้มี  
เจตนาจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายแต่อย่างใด จำเลยเพียงแต่อ้างเอาเหตุผลที่จะส่ง  
พวกผู้เสียหายไปทำงานยังต่างประเทศมาเป็นข้อหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินค่าบริการ  
จากพวกผู้เสียหายเท่านั้น ทั้งตามฟ้องโจทก์ก็บรรยายว่าความจริงจำเลยมิได้เป็น  
ตัวแทนจัดส่งคนงาน มิได้ติดต่อกับรัฐหรือบริษัทใดในดูไบหรือกลุ่มประเทศ  
ตะวันออกกลางเกี่ยวกับการจัดส่งคนไปทำงานแต่อย่างใด จำเลยกับพวกมีเจตนา  
แต่แรกที่จะหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินค่าติดต่อสมัครงานดังนั้น จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้  
จัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ  
คุ้มครองคนหางาน จำเลยจึงไม่มีความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว คำพิพากษาศาล  
ฎีกาที่ 1248/2531 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจัดหางานโดยตั้งสำนักงานและโฆษณาชักชวน  
ประชาชนให้มาสมัครงานโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน  
โจทก์บรรยายฟ้องว่าความจริงจำเลยไม่ประสงค์ที่จะจัดหางานดังกล่าวอย่างจริงจัง  
และไม่มีงานที่จะให้คนมาสมัครงานทำดังที่ประกาศโฆษณาไว้แต่อย่างใด จำเลย  
เพียงแต่ตั้งสำนักงานจัดหางานดังกล่าวขึ้นมาเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อมา  
ติดต่อกับจำเลยแล้ว จะได้หลอกเอาเงินค่าสมัครงานและค่าบริการต่าง ๆ จาก  
ประชาชน เช่นนี้แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายแต่อย่าง  
ใด จำเลยเพียงแต่อ้างการจัดตั้งสำนักงานจัดหางานมาเป็นข้อหลอกลวงเพื่อให้เงินค่า  
บริการจากผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานจัดหางาน  
โดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511

แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3640/2531 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยหลอกลวงประชาชนด้วยการโฆษณาแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า จำเลยเป็นตัวแทนของบริษัทจัดหางานในกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคนงานไปทำงานในต่างประเทศความจริงจำเลยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทดังกล่าวและไม่สามารถจัดหางานตามที่โฆษณาได้ แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายแต่อย่างใดเพียงแต่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทจัดหางานก็เพื่อให้ได้เงินค่าบริการจากผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยตามฟ้องไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นว่ากล่าวศาลก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5737/2531 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องข้อ 1 ข. ว่าจำเลยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายได้บังอาจจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยเรียกและรับค่าบริการจากคนงานตามจำนวนคนงานและเงินซึ่งรับจากคนงานดังกล่าวในฟ้องข้อ 1 ก. แต่ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามฟ้องข้อ 1 ก. โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกับพวกโดยทุจริตได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนทั่วไปด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โดยประกาศโฆษณาแก่ประชาชนว่าจำเลยกับพวกสามารถจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศได้มีตำแหน่งงานให้ทำหลายตำแหน่ง รายได้ดี สวัสดิการดีใครต้องการไปทำงานให้สมัครได้ที่จำเลยกับพวกโดยต้องจ่ายค่าสมัครค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่จำเลยกับพวกแล้วจำเลยกับพวกจะจัดส่งผู้สมัครไปทำงานที่ประเทศดังกล่าวตามความประสงค์ซึ่งเป็นความเท็จทั้งนี้เพราะความจริงแล้วจำเลยกับพวกหาได้มีความสามารถส่งคนไปทำงานที่ประเทศดังกล่าวให้มีรายได้ดี สวัสดิการดีแต่อย่างใดไม่และจำเลยกับพวกหาได้มีเจตนาที่จะจัดส่งคนไปทำงานที่ประเทศดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ หากแต่กล่าวอ้างด้วยวิธีการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อมาสมัครงานและจ่ายเงินให้แก่

จำเลยกับพวก เช่นนี้เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์ดังกล่าว ฟังได้เพียงว่า จำเลยกล่าวอ้างว่าสามารถจัดส่งคนงานไปทำงานที่ต่างประเทศได้ ก็เพื่อหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อมาติดต่อกับจำเลย แล้วจะได้หลอกเอาเงินค่าสมัครงานและค่าบริการต่าง ๆ จากประชาชน ดังนี้แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายแต่อย่างใดจำเลยเพียงแต่อ้างการจัดส่งคนงานไปทำงานที่ต่างประเทศมาเป็นข้อหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินค่าบริการจากผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2532 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันกระทำความผิดคือจำเลยที่ 2 กับพวกโดยทุจริตหลอกลวงผู้เสียหายทั้งเจ็ดว่าสามารถจัดส่งผู้เสียหายดังกล่าวไปทำงานในต่างประเทศได้ แต่ผู้เสียหายทั้งเจ็ดต้องเสียค่าใช้จ่ายแก่จำเลยที่ 2 กับพวก ความจริงแล้วจำเลยที่ 2 กับพวกมีเจตนามาแต่แรกที่จะหลอกเอาเงินของผู้เสียหายทั้งเจ็ดโดยไม่จัดส่งไปทำงานในต่างประเทศ และไม่สามารถดำเนินการดังที่อ้างแต่อย่างใด ด้วยการหลอกลวงนั้นเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและมอบเงินให้แก่จำเลยที่ 2 กับพวก และบรรยายฟ้องต่อไปว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายทั้งเจ็ด โดยเรียกและรับเงินค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายเช่นนี้ ข้อเท็จจริงตามฟ้องเป็นเรื่องจำเลยที่ 2 กับพวกมีเจตนาฉ้อโกงผู้เสียหายทั้งเจ็ดโดยไม่มีความจริงจะจัดหางานให้ผู้เสียหายทั้งเจ็ดแต่อย่างใด ทั้งจำเลยที่ 2 กับพวกก็ไม่มีเจตนาและไม่สามารถดำเนินการจัดหางานให้ดังที่อ้าง ข้ออ้างของจำเลยที่ 2 กับพวกเป็นเพียงอุบายที่ใช้เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายเท่านั้นการกระทำของจำเลยที่ 2 ตามฟ้องจึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 กรณี

จึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ปัญหา  
ข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกฟ้อง  
โจทก์ในความผิดฐานนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185  
และเมื่อจำเลยที่ 2 หุ้่นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดฐานดังกล่าวแล้ว  
จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลย่อมไม่มีความผิดด้วยเหตุดังกล่าวนี้เป็นเหตุในลักษณะ  
คดี ศาลฎีกามีอำนาจยกฟ้องตลอดไปถึงจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานจัดหางานโดยไม่  
ได้รับอนุญาตด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213,225  
นอกจากนี้ให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่

6214/2531,499/2532,638/2532,3282/2532,3329/2532 และ 1237/2533 ซึ่ง  
วินิจฉัยในแนวเดียวกัน ความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราช  
บัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน  
ขณะที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องในคดีที่บันทึกอยู่หรือตามพระราช  
บัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 8,73 และ มาตรา 30,82  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีองค์ประกอบของความผิดต่างไปจากความผิดฐานฉ้อโกง  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,343 มาตรา 7 และมาตรา 8,30 แห่งพระ  
ราชบัญญัติสองฉบับดังกล่าวบัญญัติไว้ดังนี้ "มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานโดย  
เรียกหรือรับค่าบริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียน..." "มาตรา  
8 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับใ  
อนุญาตจากนายทะเบียน..." "มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไป  
ทำงานในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง..."  
เมื่อองค์ประกอบของความผิดสองฐานดังกล่าวแตกต่างกัน จำเลยก็อาจกระทำความ  
ผิดทั้งสองฐานนี้ได้ อย่างไรก็ดีความผิดทั้งสองฐานต้องการเจตนาในการกระทำผิด  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ด้วยความผิดฐานจัดหางานโดยไม่รับอนุญาต  
ผู้กระทำความผิดต้องมีเจตนาจัดหางาน หากโจทก์บรรยายฟ้องในความผิดฐาน

ข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยได้กระทำความผิดอีกกระทงหนึ่งต่างกรรมกันกับความผิดฐานจัดหางานโดยไม่รับอนุญาตว่าความจริงจำเลยไม่มีเจตนาจะจัดหางานหรือบรรยายฟ้องด้วยข้อความอื่น ที่แสดงให้เห็นชัดอยู่ในตัวว่า จำเลยไม่มีเจตนาในการจัดหางาน จำเลยเพียงหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินจากผู้เสียหายเท่านั้นดังเช่นในคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับตามแนวที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น เช่นนี้ ก็เท่ากับว่าโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงว่าในข้อหาจัดหางานโดยไม่รับอนุญาตนั้น จำเลยได้กระทำไปโดยมิได้มีเจตนาจัดหางานแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยในข้อหาดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่ครบองค์ประกอบของความผิดฐานนี้ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6018/2533 ประชุมใหญ่ที่บันทึกอยู่นี้ตัดสินตามคำพิพากษาศาลฎีกาแนวที่ 2 ซึ่งเรื่องนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันจัดหางานโดยเรียกรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนตามกฎหมาย และจำเลยทั้งสามกับพวกโดยทุจริต ร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยจำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันโฆษณาบอกกล่าวแก่ประชาชนทั่วไปว่า จำเลยทั้งสามกับพวกสามารถจัดส่งประชาชนผู้สมัครงานกับจำเลยไปทำงานในประเทศมาเลเซียได้ ผู้มาสมัครไปทำงานจะต้องเสียเงินค่าจัดหางานให้แก่จำเลยกับพวกคนละ 6,000 บาท... อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงแล้วจำเลยทั้งสามกับพวกไม่มีเจตนาและไม่มีความสามารถจะติดต่อหาผู้ใดไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียแต่อย่างใด...อีกทั้งรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถจัดส่งประชาชนไปทำงานในประเทศมาเลเซียได้..." ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่จึงเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์ดังกล่าวฟังได้เพียงว่าจำเลยทั้งสามกล่าวอ้างว่าสามารถจัดส่งคนงานไปทำงานที่ต่างประเทศได้ ก็เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนรวมทั้งพวกผู้เสียหายหลงเชื่อมาสมัครงานและจ่ายเงินค่าจัดหางานให้แก่จำเลยทั้งสามแสดงว่าจำเลยทั้งสามมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายแต่อย่างใด จำเลยทั้งสามเพียงแต่อ้างการจัดส่งคนงานไปทำงานที่ต่าง

ประเทศมาเป็นข้อหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินค่าบริการจากพวกผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 ซึ่งอาจมีผู้โต้แย้งว่าคำว่า "จัดหางาน" ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 หมายความว่า การประกอบธุรกิจหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง ซึ่งการวินิจฉัยว่าการกระทำใดเป็นการประกอบธุรกิจหางานดังกล่าวหรือไม่ต้องพิจารณาจากการกระทำนั้นเป็นสำคัญว่าการกระทำนั้นเข้าลักษณะที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ เมื่อฟังได้ว่าจำเลยทั้งสามไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียน และรับค่าบริการจากการจัดหางานการกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วหากพิจารณานิยามของคำว่า "จัดหางาน"ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้ดี จะเห็นว่าทันทีที่มีการกระทำอันเป็นการประกอบธุรกิจหางานให้แก่คนงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนก็เป็นความผิดสำเร็จได้ในขณะนั้น หากจำต้องมีการกระทำอันเป็นการจัดส่งคนงานไปทำงานยังต่างประเทศก่อนจึงจะทำให้เป็นความผิดสำเร็จไม่ทั้งบทบัญญัติในมาตรา 7 ก็มีได้บัญญัติว่า การฝ่าฝืนมาตรานี้จะต้องมีองค์ประกอบภายในที่มีเจตนาพิเศษในทางหนึ่งทางใด จึงต้องถือเอาเจตนาธรรมดาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 เท่านั้น เมื่อจำเลยทั้งสามกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำและการกระทำนั้นได้กระทำครบถ้วนตามความหมายของคำว่าจัดหางานแล้วก็ถือได้ว่าจำเลยทั้งสามมีเจตนาประสงค์ต่อผลที่จะกระทำ ความผิดฐานนี้แล้วจำเลยทั้งสามจึงมีความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 จำเลยทั้งสามจะมีงานให้ทำจริงหรือไม่ และมีเจตนาที่จะให้ไปทำงานจริงหรือไม่ตั้งแต่แรกนั้นมีข้อองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดตามบทกฎหมายมาตรานี้ จึงนำมาพิจารณาในปัญหาที่ว่า การกระทำของจำเลยทั้งสามครบองค์ประกอบที่เป็นความผิดหรือไม่ไม่ได้ เพราะถ้าเอาเจตนาดังกล่าวซึ่งเป็นเจตนาพิเศษมาเป็นข้อพิพาทว่าครบองค์

ประกอบความผิดตามมาตรานี้ด้วยหรือไม่แล้ว เรื่องจะกลายเป็นว่า ถ้าจัดหางานและรับค่าบริการโดยมิได้รับอนุญาตให้จัดหางานจากนายทะเบียน แล้วมีงานให้ทำจะเป็นจะเป็นความผิดตามมาตรานี้แต่กระทำอย่างเดียวกันแต่ไม่มีการให้ทำหรือไม่มีเจตนาจะให้ทำงานตั้งแต่ต้นกลับไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ ซึ่งถ้าผลเป็นดังที่กล่าวกรณีการตั้งสำนักงานจัดหางานโดยรับค่าบริการโดยมิได้รับอนุญาตทางเจ้าพนักงานจะไม่สามารถดำเนินคดีตามมาตรานี้ได้เลย เพราะจะต้องรอดูเสียก่อนว่ามีงานจริงหรือไม่หรือมีเจตนาจะให้ทำงานจริงหรือไม่ผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นว่า จะต้องให้มีการหลอกลวงเสียก่อนจึงจะดำเนินการในความผิดฐานฉ้อโกงได้ กฎหมายมาตรานี้ก็จะไม่มีผลในทางป้องกันได้เลยด้วยเหตุนี้การกระทำของจำเลยทั้งสามดังกล่าวจึงน่าจะเป็นความผิดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยแล้ว ข้อโต้แย้งดังกล่าวข้างต้นนับว่าแยบยลและมีเหตุผลอยู่มากอย่างไรก็ดีผู้บันทึกก็ยังคงมีความเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้น่าจะชอบด้วยข้อเท็จจริงในคดีนี้และต้องตรงตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้วจริงอยู่โดยปกติการกระทำของจำเลยทั้งสามที่แสดงออกต่อบุคคลภายนอกย่อมเป็นข้อสำคัญในการนำมาวินิจฉัยถึงเจตนาของจำเลยทั้งสามตามหลักที่ว่า "กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา" ซึ่งเรื่องนี้หากมิได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นตามที่โจทก์บรรยายฟ้อง คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามเข้าลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจงานให้แก่คนหางานและการกระทำความดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยทั้งสามว่ามีเจตนาร่วมกันจัดหางานแล้ว แต่ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หาอาจฟังว่าจำเลยทั้งสามมีเจตนาจัดหางานอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ข้อหนึ่งแล้วได้ไม่ ทั้งนี้เพราะในคำบรรยายฟ้องของโจทก์เองมีผลเท่ากับโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงว่า ความจริงในเรื่องนี้จำเลยทั้งสามมิได้มีเจตนาจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายแต่ประการใด ศาลจึงไม่อาจฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นได้อีก คงต้องฟังว่าจำเลยทั้งสามไม่มีเจตนาตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ที่จะจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายการกระทำของจำเลยทั้งสามจึงขาดองค์ประกอบของความผิดในข้อหาขาดเจตนาไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 7 ดังกล่าวได้ ฉะนั้นหลักในเรื่อง"กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา" จึงไม่อาจนำมาใช้วินิจฉัยในคดีนี้ได้หลักในเรื่องนี้น่าจะนำมาวินิจฉัยได้เฉพาะในกรณีที่ยังไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงภายในจิตใจของจำเลยทั้งสาม จึงจะพิจารณาจากการกระทำของจำเลยทั้งสามที่แสดงออกม่ว่าจำเลยทั้งสามมีเจตนาอย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏเจตนาที่แท้จริงของจำเลยทั้งสามแล้วศาลก็ต้องฟังข้อเท็จจริงตามนั้น เรื่องนี้อาจพอเทียบเคียงได้กับเรื่อง "นิติกรรมอำพราง" ในทางแพ่ง ซึ่งคู่กรณีแสดงออกโดยการกระทำให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอกอย่างหนึ่งแต่มีเจตนาในใจที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118วรรคสอง ก็ให้บังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายอันว่าด้วยนิติกรรมอำพรางนั่นคือ ให้บังคับตามเจตนาที่แท้จริงนั่นเอง ส่วนเจตนาที่อำพรางนิติกรรมอีกอันหนึ่งไว้ไม่มีผลที่จะบังคับกันได้ ปัญหาต่อไปคือ หากโจทก์บรรยายฟ้องเช่นเดียวกับคดีนี้ แทนที่จำเลยทั้งสามจะให้การปฏิเสธแต่ให้การรับสารภาพตามฟ้อง เช่นนี้จะลงโทษจำเลยทั้งสามตามฟ้องได้หรือไม่ ปัญหานี้ขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วว่าเมื่อการบรรยายฟ้องแสดงให้เห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามไม่เป็นความผิดตามมาตรา 7 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ศาลก็ไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดดังกล่าวได้ คงลงโทษได้เฉพาะความผิดฐานฉ้อโกงเท่านั้นทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5737/2531 ดังกล่าวข้างต้นซึ่งความจริงแม้จำเลยทั้งสามจะให้การปฏิเสธศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนเสียตั้งแต่ในชั้นรับคำฟ้องก็น่าจะกระทำได้ ปัญหาที่น่าพิจารณาต่อไปคือ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองแนวดังกล่าวข้างต้นขัดแย้งกันหรือไม่ ผู้บันทึกเห็นว่าแนวที่ 2 นั้นศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ถูกต้องแล้วส่วนในแนวที่ 1 นั้นหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่องแล้วจะเห็นได้ว่าบางเรื่องมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างไปจากคำ



พิพาทศาลฎีกาในแนวที่ 2 จึงทำให้ผลของการวินิจฉัยแตกต่างกันไปได้ ไม่น่าจะขัดแย้งกัน ในคำพิพาทศาลฎีกาที่ 958/2530 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันจัดหางานโดยตั้งสำนักงานใช้ชื่อจำเลยที่ 1 ทำการประกอบธุรกิจจัดหางานในต่างประเทศให้แก่คนหางาน ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันโดยเจตนาทุจริตบอกกล่าวแก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้เสียหายทั้งเก้าว่าจำเลยทั้งสองกับพวกสามารถจัดส่งคนงานไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบียได้ ซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงจำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานให้ดำเนินการดังกล่าวได้ อีกทั้งจำเลยทั้งสองกับพวกไม่มีเจตนาที่จะส่งประชาชนไปทำงานต่างประเทศดังที่ได้กล่าวอ้างฟ้องของโจทก์เช่น